



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0007893-24.2016.8.26.0635** **PD – 1657/2016**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JUAREZ SANTOS DA SILVA**

TERMO DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E
JULGAMENTO

Aos, **6 de fevereiro de 2017**, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do **FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES**, na sala de audiências da **25ª VARA CRIMINAL**, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. **Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira**, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, o senhor Porteiro dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. **Eder Segura**, a Defensora Pública, Dra. **Virginia Sanches Rodrigues Caldas Catelan** e o acusado. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência fazendo consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a testemunha de acusação, policial civil, **Renata Levalessi**. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defensoria Pública, foi dito que desistia da oitiva da testemunha de acusação, policial civil, Ana Vivien de Oliveira, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. **Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou:** MM Juiz, trata-se de ação penal pela prática de tráfico de drogas conforme inicial de fls. 01/02. Recebida a denúncia, o réu foi regularmente notificado, apresentou resposta, sendo devidamente citado e intimado. Nesta data foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e o réu foi interrogado. Laudo Toxicológico de fls. 124/126 confirma a materialidade do delito. No presente caso a policial ouvida descreveu como foi a operação policial, o cumprimento de mandados de busca dos policiais do DENARC e a atuação da policial e da sua colega que na época estavam no GOE, em apoio, sendo que ela mesmo entrou no quarto do hotel onde o réu se encontrava localizando o referido e a droga apreendida em seu poder, narrando que o mesmo menciona que trabalhava no tráfico no local. A narrativa policial foi objetiva e


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

condiz com o conteúdo do flagrante. A grande quantidade de drogas apreendida conforme fls. 13/14, dão suporte a narrativa policial. A versão do réu negando os fatos não merece crédito diante da informação policial da quantidade de drogas e seu histórico, já sendo reincidente. Não há razão para duvidar-se da narrativa policial, pois estava no exercício da função. Acrescente-se a isso que a policial era de outra unidade diversa do DENARC e estava apenas em apoio no local, não tendo qualquer vinculação com investigação de drogas, e sua narrativa é objetiva quanto ao que constatou. Pelo exposto requer o Ministério Público à procedência do pedido condenatório nos moldes da denuncia. Quanto a pena há que se considerar a reincidência do réu conforme FA e certidões de fls. 155 e 119, fixando-se a pena acima do mínimo legal, sem qualquer diminuição em razão a expressiva quantidade e diversidade da droga que indicam a relação do acusado com outras pessoas, criminosos que trabalham no tráfico constantemente. Pelas mesmas razões e pela previsão legal requer a fixação do regime prisional inicialmente fechado. **Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou:** MM Juiz, imperioso reconhecer, na espécie, que, ao cabo da instrução processual, o respeitável Órgão Acusatório não se desincumbiu de seu ônus probatório, em virtude do que a absolvição do acusado JUAREZ SANTOS DA SILVA é medida de rigor. O acusado negou a prática delitiva. Afirmou que era usuário de entorpecentes e fazia parte da ONG “Braços Abertos” da Prefeitura de São Paulo. Disse que não estava no interior do Hotel e sim na calçada. Disse que lhe foi imputada a propriedade das drogas de forma errônea. Afirmou que vários usuários foram presos no mesmo dia na referida operação. A prova oral produzida em audiência certamente não foi hábil a infirmar a presumida inocência da acusada. A totalidade da prova resume-se aos relatos de um policial. A policial ouvida em Juízo relatou ter atuado em razão de mandados do DENARC. Não recordou de ter encontrado dinheiro em poder do acusado. Afirmou não ter visualizado o acusado vendendo entorpecentes. Sustentou que nenhuma testemunha estranha aos quadros da polícia acompanhou a busca e apreensão no interior do local. Frágil, pois, a prova carreada ao caderno processual, reveladora de tibieza e pusilanimidade excessivas, tudo a recomendar o pronunciamento do non liquet, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Caso superada a tese absolutória, a defesa passa a tecer suas postulações subsidiárias. Caso Vossa Excelência entenda estar provada a propriedade da droga, necessário requerer a desclassificação da conduta para o delito de porte de substância entorpecente para uso próprio. A própria policial afirmou que não foi encontrado dinheiro com ele e que não visualizou venda de drogas. Bem possível, portanto, que a droga era para seu consumo pessoal. Neste esteio, imperioso reconhecer não estar provado, na espécie, o dolo de mercancia, sem o que resta impossível a condenação pelo delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. E, em assim optando por Vossa Excelência, identificada a posse da droga para deleite pessoal, suficiente à repreensão a simples advertência. Superado pleito desclassificatório supra, e caso seja necessário infligir penas, a defesa roga sejam elas estipuladas na base mínima, pois favoráveis as circunstâncias judiciais. Em terceira etapa da dosimetria solicita-se a aplicação do redutor legal previsto no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 em seu máximo. **Em suma, requer:** A) a absolvição do acionado, com fulcro no art.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

386, VII, do Código de Processo Penal; B) na remota hipótese de improvimento do pedido absolutório, b.1) haja a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06; b.2) sejam estabelecidas penas-base no patamar mínimo legal, porquanto favoráveis as circunstâncias judiciais; b.3) seja aplicada, em terceira fase da dosimetria da reprimenda, a causa de diminuição de penas prevista no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, em obediência ao princípio da proporcionalidade; b.4) fixada a pena privativa de liberdade em patamar igual ou inferior a quatro anos de reclusão, haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, declarando-se, por conseguinte, a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44, caput, da Lei nº 11.343/06 ('...vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos...'), bem como da parte intermediária do §4º ao artigo 33, da mesma lei ('...vedada a conversão em penas restritivas de direitos...'), com fixação do regime de cumprimento das reprimendas de modo compatível com a providência supra. b.5) seja permitido aguardar ao trânsito em julgado em liberdade. **Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença:** Vistos etc. **JUAREZ SANTOS DA SILVA**, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 05 de agosto de 2016, por volta das 09 horas e 30 minutos, na Alameda Dino Bueno, 121, Bairro de Santa Cecília, nesta Cidade, o acusado guardava e mantinha em depósito, para fins de comércio ilícito de entorpecentes, 100 porções de "Cocaína", na forma de pedra, com peso líquido de 54,0g, oportunidade em que foi preso por policiais civis durante operação denominada "Marrocos. A prisão preventiva foi decretada. O réu foi intimado para a apresentação da defesa preliminar. A defesa preliminar foi apresentada e não impediu o recebimento da denúncia, o que ocorreu no dia 28 de novembro de 2016 (fl. 150). Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu. O laudo definitivo foi apresentado nos autos (fls. 124/1260. A acusação pediu a condenação e a defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório, além de todos os benefícios legais. **Apresentado o relatório, Decido. I.** Não há nulidades e houve amplo contraditório; **II.** Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95; **III.** O réu não demonstra indícios de comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica; **IV.** Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado; **V.** As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos, oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram “Cocaína” (BENZOILMETTILECGONINA), na sua forma em pedra, também identificada com o nome de “Crack” (fls. 124/126). A “cocaína” é um produto extraído das folhas da planta coca (“*Erythroxylum coca*”), nativa dos Andes. Sob a forma de pó (o sal “cloridrato de cocaína”), após a sua industrialização, permite a adulteração, quando misturado a outras substâncias de aspecto semelhante (talco, pó de giz, açúcares, bicarbonato de potássio, polvilho e etc.). Observo que tais misturas, independentemente do perigo da substância em si, são perigosas, uma vez que aumentam os riscos de infecções e de superdosagem de “Cocaína”. O sal “cloridrato de cocaína” pode ser cheirado, esfregado e absorvido via mucosa ou diluído em água para ingestão endovenosa. Seja qual for a maneira de consumo, o certo é que esta espécie de entorpecente tornou-se, perigosamente, comum na nossa sociedade, expondo os jovens de todas as classes sociais e idades aos seus males. Infelizmente, a “cocaína” não é um mal distante e está a um passo de todos os fracos que buscam a sensação falsa de brilho e de destaque. Inclusive, muitos estudiosos, têm apontado a “Cocaína” e o “Crack” (derivado da pasta básica da coca, no Brasil obtido após o adicionamento de bicarbonatos e calor ao sal cloridrato de cocaína), como alguns dos fatores responsáveis pelo aumento da violência nas sociedades modernas, uma vez que os viciados atacam, com extrema agressividade e de forma indiscriminada, para conseguirem valores para a compra do entorpecente. Também, a ingestão endovenosa da “Cocaína” é um dos principais veículos para a disseminação da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS), pois além das agulhas e das seringas serem compartilhadas por grupos de viciados, é um costume comum a mistura de sangue, dentro da seringa hipodérmica, com a “cocaína” previamente diluída em água destilada, para se evitar os efeitos colaterais da ingestão de água destilada nas veias e artérias. Demonstrada que a substância apreendida é “Cocaína”, a materialidade está provada; **VI.** A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, com base na prisão em flagrante delito na posse das drogas, a quantidade de entorpecentes e forma de armazenamento, nos depoimentos colhidos, bem como na própria circunstância que envolveu a detenção do réu em um local conhecido como de venda de drogas, a procedência da ação é de rigor. Embora o réu negue ser traficante, a sua prisão em um ponto de venda de drogas, a quantidade de entorpecentes, característico da venda no varejo, atividade caracterizada pela pequena quantidade, somada a história desconstruída apresentada, não há dúvidas de que a droga se destinava à venda e não ao próprio uso. Inclusive, não se verificou qualquer razão lógica para o réu ser preso e acusado injustamente, sendo certo que a policial de nome Renata foi clara e objetiva no relato de como ocorreu a prisão do réu. A policial não era do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DENARC, não conhecia o acusado e não demonstrou qualquer motivação espúria para acusar falsamente o réu. Ao contrário, apresentou depoimento seguro e detalhado, diverso das explicações trazidas pelo acusado. Portanto, não há dúvidas quanto à veracidade da versão dos policiais. Finalmente, a ausência de testemunhas civis do tráfico e mesmo da prisão não permite a ilação da falta de provas para a condenação, mormente em uma época de medo por parte das pessoas em se envolverem com a Justiça, mormente diante da pouca possibilidade de serem encontradas pessoas isentas na região chamada “Crackolândia”; **VII.** Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, fixo as penas básicas 1/6 acima do mínimo legal para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes em razão da quantidade de drogas, os péssimos antecedentes (fls. 94/105, 112 e 114), o fato do réu ter cumprido pena e não ter mudado os seus valores, demonstrando uma personalidade voltada para o crime, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. O réu é reincidente (fl. 115), o que é preponderante sobre qualquer atenuante e essencial na sua vida, mesmo se existissem atenuantes, mormente porque não se trata de um crime isolado, mas da reiteração criminosa do réu, motivo pelo qual aumento a pena base em 1/6 para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, sendo estas as sanções definitivas, pela ausência de outras circunstâncias modificadoras e de causas de aumento e de diminuição de penas que possam ser consideradas. Oportuno mencionar que o artigo 67 do Código Penal fala em circunstâncias preponderantes e não em compensação de atenuantes com agravantes, como se o crime e a individualização da pena se resumissem a um mero cálculo matemático e padronizado. Fixam-se, cada dia multa, no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do acusado. O crime é equiparado a hediondo e devido as suas consequências, coloca em risco a própria existência sadia da humanidade, demonstrando uma perversão de caráter intensa e uma periculosidade real, uma vez que o traficante vende a morte lenta e intensifica a miséria do ser humano. Segundo Mezger, citado pelo saudoso Desembargador José Frederico Marques, na sua obra denominada Tratado de Direito Penal, “... que a pena, como instrumento de prevenção, deve atuar social-pedagogicamente sobre a coletividade (prevenção geral) e deve proteger a coletividade ante o condenado e corrigir a este (prevenção especial)”. O mesmo Desembargador José Frederico Marques, desenvolvendo o raciocínio de “prevenção especial”, ensinava que “a pena influi sobre o delinquente, sobretudo na fase executória do processo penal, pois a condenação atua, muitas vezes, sobre a consciência do réu fazendo-o medir o mal que praticou através das consequências de seu crime advindas”. Seguindo este raciocínio e com base nas lições do também saudoso Ministro Nélson Hungria, conclui-se que o sofrimento, que lhe é inerente, representa, incontestavelmente, do ponto de vista relativo, um meio de emenda e um instrumento de regeneração. O que é periculosidade? O criminologista italiano R. Garofalo foi o primeiro que concebeu tal estado. Na década de 1880, sob o vocábulo “témpebilité”


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(temibilidade, atitude temerária), ele procurava explicar o sentido de uma palavra grega que quer dizer: capital acumulado. Com isso queria discernir num indivíduo sua capacidade criminal, ou seja: “a quantidade de mal que se pode esperar de uma perversidade constante e atuante”. Tal capital ou capacidade produziria o crime. Em 1920, a definição foi retomada por Crispigni, que se referiu à “capacidade evidente em uma pessoa de cometer um crime” ou ainda à “probabilidade de alguém se tornar autor de um crime”. Trata-se de um potencial aleatório que Loudet, em 1950, reintroduziu em sua própria definição: “O indivíduo em estado perigoso é aquele que, em dadas condições psicológicas, está sujeito a manifestar reações antissociais”. Das formulações resulta que o estado perigoso seria predisposição às reações antissociais. O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, o único compatível com a gravidade da sua conduta, com a sua condição de reincidente e no fato de que as chances dadas anteriormente, especialmente, regime aberto em uma das condenações, em nada modificaram a conduta do réu. Também, não se verifica a possibilidade do reconhecimento de nenhum benefício legal, em face da pena imposta e da própria natureza do crime praticado, mormente a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, uma vez que o acusado é reincidente e o dispositivo é de aplicação para casos específicos em que o Juízo verifique uma ação isolada e sem qualquer relação com a atividade continuada e organizada do crime. Anota-se que o acusado foi detido em circunstâncias que evidencia ligação com o crime organizado, uma vez que traficava em ponto específico. Observa-se que um traficante que atua de forma isolada e independente não pode ficar em um ponto fixo, uma vez que corre o risco de ser morto pela concorrência criminosa. Logo, não se está diante de um indivíduo isolado, mas de um agente integrado a algo maior e organizado, representando o benefício, neste caso, em sendo dado, mero exercício de impunidade o que é contrário ao próprio espírito da lei. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é previsto em lei especial, com sanções peculiares, não se aplicando a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou medida restritiva de direitos, previstas na parte geral do Código Penal, as quais, inclusive, são inadequadas para punir e prevenir novas condutas análogas. Como se não bastasse, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é um dos mais graves, uma vez que alimenta a prática de outros ilícitos e está se tornando um delito contra a humanidade. Finalmente, a constitucionalidade da chamada Lei dos Crimes Hediondos está fundada no próprio artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal, o que a plenária do Supremo Tribunal Federal já tinha decidido anteriormente, sendo que as últimas decisões não modificam o entendimento deste Juízo, até porque não há súmula sobre o assunto e sequer súmula vinculante. O réu é reincidente, possui péssimos antecedentes e, em liberdade, retornará ao mundo do crime e tentará se furtar às consequências da sua conduta, motivo pelo qual decreto a sua prisão preventiva nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Não cabe a aplicação do disposto no artigo 387, inciso segundo do Código de Processo Penal em face da pena imposta e do tempo de prisão provisória cumprido. **Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, a ação penal para condenar JUAREZ SANTOS DA SILVA, RG/SP nº 33.252.083, filho de José Carlos da Silva e de Sonia Regina Santos da Silva, às**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão início no regime fechado, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei Federal nº 8.072/90, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput, da Lei Federal nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal. Condene o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser o réu beneficiário da Justiça Gratuita. Expeça-se ofício regularizador em nome do réu. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado rol dos culpados, bem como se oficie para a destruição dos entorpecentes apreendidos e guardados para eventuais novos exames. Publicada em audiência, os presentes saem intimados. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital

Dr. Promotor:

Dra. Defensora:

Réu: